

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----oOo----

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Số:0509/INNOTEL- TCAM

Căn cứ

- Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
- Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung cấp của cả 2 Bên.

Hôm nay, Ngày 06 tháng 09 năm 2024, chúng tôi gồm:

BÊN A “Bên mua”: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ THÀNH CÔNG

Địa chỉ : Số 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại : (84) 28 3827 0528

MST : 0305706456

Đại diện : Ông **Võ Trung Cường** Chức vụ: **Giám đốc Quản lý Quỹ**

Theo giấy ủy quyền số 111/2023/ UQ-TCAM ngày 06/09/2023

BÊN B “Bên bán”: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

Địa chỉ : 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84 28) 3662 1119

MST : 03 04 19 55 05

Tài khoản : 17058209 - Ngân Hàng TMCP Á Châu- CN.Tp.HCM

Đại diện : Ông **Huỳnh Thanh Hải** Chức vụ: **Giám đốc**

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán (sau đây gọi là “Hợp đồng”)

với các điều kiện và điều khoản sau:

ĐIỀU 1: THIẾT BỊ, SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH & GIÁ

Bên B đồng ý bán cho Bên A và Bên A đồng ý mua của Bên B các thiết bị với số lượng, quy cách sản phẩm như sau:

STT	Mô tả	SL	Đơn Giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP_C1000-24T-4G-L	1	9.800.000	9.800.000
2	Thiết bị định tuyến Cisco C1111-4P, ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router_C1111-4P	1	11.500.000	11.500.000

3	Máy tính để bàn HP Z2 Tower G9 Workstation, Core i5-12500 (6C 3.00Ghz,18MB) ,8GB RAM,256GB SSD/ Intel Graphics, HDMI Port,Keyboard,Mouse, Linux,3Y WTY _4N3U8AV	2	17.600.000	35.200.000
Tổng chưa có VAT				56.500.000
VAT 10%				5.650.000
Tổng bao gồm VAT				62.150.000

Bằng chữ: Sáu mươi hai triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng ./

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HAI BÊN TRONG HỢP ĐỒNG

2.1 Quyền và trách nhiệm của Bên B:

- Cung cấp và bàn giao cho Bên A thiết bị mới 100% phù hợp với quy cách đã nêu trong Điều 1.
- Cung cấp Hoá đơn tài chính hợp lệ, Biên bản bàn giao hàng hoá theo số lượng hàng hoá được quy định tại Điều 1 nêu trên.
- Có quyền ngừng giao hàng cho Bên A khi Bên A không thanh toán đúng hạn như đã thỏa thuận. Đối với bất kỳ vi phạm nào về nghĩa vụ thanh toán hoặc không nhận hàng mà không có lý do chính đáng của Bên A, Bên B đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu Bên A bồi thường thiệt hại.

2.2 Quyền và trách nhiệm của Bên A:

- Hỗ trợ cho Bên B thực hiện bàn giao thiết bị theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 3.
- Được nhận hóa đơn tài chính và biên bản bàn giao đúng chủng loại, số lượng hàng hóa như thỏa thuận.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên B theo thỏa thuận tại Điều 5 Hợp đồng này
- Không nhận hàng hóa và đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu như hàng hóa không đúng chất lượng, chủng loại như trong hợp đồng và yêu cầu Bên B hoàn trả số tiền mà Bên A đã thanh toán cho Bên B (nếu có).

ĐIỀU 3: ĐỊA ĐIỂM, THỜI HẠN GIAO HÀNG

3.1 Địa điểm giao hàng: Lầu 2 số 6 Hồ Tùng Mậu, P Nguyễn Thái Bình Q1, Tp.HCM

Người nhận: Đức Duy SĐT: 0979 867 832

3.2 Thông báo giao hàng: Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A về thời gian giao hàng, số lượng hàng hóa sẽ giao bằng văn bản hoặc điện thoại chậm nhất là bốn (04) giờ trước khi giao hàng để Bên A chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự để tiếp nhận lô hàng.

Khi nhận thông báo giao hàng từ Bên B, Bên A trong vòng 05 ngày phải nhận hàng, quá thời hạn nêu trên xem như Bên A vi phạm hợp đồng.

3.3 Thời gian giao hàng: Trong vòng 02-03 ngày sau khi hai bên đã ký Hợp đồng và Bên A thanh toán cọc 30% giá trị của Hợp đồng.

3.4 Các hồ sơ khi giao hàng:

- Biên Bản Bàn giao
- Hóa đơn tài chính hợp lệ

3.5 Giao nhận: Khi Bên B giao hàng cho Bên A , đại diện của Bên A có trách nhiệm kiểm tra số lượng và chất lượng của hàng hoá và ký nhận vào biên bản bàn giao thiết bị với đại diện của Bên B.

195
CÔNG
TN
THÔNG
HUÂN
I - T.P

1 - C
CÔNG
TNH
JAN L
ANH
H - T.

ĐIỀU 4: BẢO HÀNH

- 4.1 Thời gian bảo hành (tính từ ngày hai Bên ký biên bản bàn giao thiết bị): 12 tháng đối với thiết bị Cisco, 36 tháng đối với PC áp dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- 4.2 Phương thức bảo hành: Bên B sẽ bảo đảm sửa chữa hay thay thế miễn phí các thiết bị hư hỏng phát sinh do lỗi từ phía nhà sản xuất trong suốt thời gian bảo hành. Những thiết bị thay thế hoặc sửa chữa có cùng điều kiện bảo hành như những thiết bị ban đầu. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc thay thế, sửa chữa thiết bị được bảo hành sẽ do Bên B chịu và thời gian thiết bị được đưa đi sửa chữa bảo hành sẽ không được quá một (1) đến hai (2) tuần.
- 4.3 Địa chỉ liên lạc bảo hành:
- 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM.
 - Tel: (84 28) 3862 1119
- 4.4 Thời gian làm việc:
- a. Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:00 đến 12:00 và 13:30 đến 17:30.
 - b. Thứ Bảy: từ 9:00 đến 12:00.
- 4.5 Bên B được miễn trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp sau :
- Bên A tự ý sửa chữa làm hư hỏng thiết bị và phụ kiện.
 - Nhiệt độ phòng máy vượt quá 40 độ C hoặc phòng máy quá ẩm ướt, mưa dột.
 - Hỏa hoạn, sét đánh hoặc các thiên tai khác.
 - Bên A không vận hành, sử dụng và bảo quản máy móc theo đúng các quy định của Nhà sản xuất.
- Trường hợp xảy ra các sự cố như trên, bên A phải chịu 100% chi phí để khắc phục sự cố.

ĐIỀU 5: THANH TOÁN

- 5.1 Hình thức thanh toán: Bên A thanh toán cho Bên B bằng chuyển khoản và được thanh toán thành các đợt như sau:
- Đợt 1 (đặt cọc): Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, Bên A thanh toán 30% giá trị Hợp đồng (tương đương với số tiền **18.645.000 VNĐ**) cho Bên B để đặt hàng.
 - Trường hợp Bên A đã đặt cọc cho Bên B, nhưng Bên A không tiếp tục thực hiện Hợp đồng thì Bên A tự nguyện mất số tiền đã đặt cọc, mà không có bất kỳ thắc mắc hay khiếu kiện nào khác.
- 5.2 Đợt 2: Bên A thanh toán 70% giá trị hợp đồng còn lại (tương đương với số tiền **43.505.000 VNĐ**) cho bên B trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng hóa.
- 5.3 Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng
- 5.4 Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG
STK: 17058209-Ngân hàng TMCP Á Châu-CN.TP.HCM

ĐIỀU 6: PHẠT

- 6.1 Bên vi phạm các điều khoản đã nêu trong hợp đồng phải chịu phạt. Mức phạt cụ thể là:
- a. Nếu Bên A thanh toán chậm trễ hơn so với thời gian quy định tại Điều 5 khoản 5.1, Bên A sẽ phải chịu phạt cho Bên B số tiền là 0,05% tổng số tiền thanh toán chậm cho mỗi ngày chậm thanh toán.
 - b. Nếu Bên B giao hàng chậm hơn so với thời gian quy định tại Điều 3, Bên B sẽ chịu phạt 0.05%/ngày trên tổng giá trị hàng chậm giao cho 01 ngày giao hàng chậm.
 - c. Nếu Bên A lấy hàng chậm hơn so với quy định của hợp đồng thì Bên A sẽ chịu phạt số tiền là 0,05%/ngày trên tổng giá trị hàng nhận chậm cho 01 ngày nhận hàng chậm. Ngoài ra, Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B toàn bộ các chi phí lưu kho, bãi; chi phí trông giữ hàng hóa và các chi phí hợp lý khác (nếu có).
- 6.2 Nếu Bên B đơn phương hủy hợp đồng mà không có sự đồng ý của bên A sẽ chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng và phải hoàn trả số tiền Bên A đã đặt cọc (nếu có). Nếu Bên A đơn phương hủy hợp đồng mà không có sự đồng ý của Bên B sẽ chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng và mất số tiền đã cọc.

005-C
TY
H
SÁNG T
PHONG
HỒ C

T.T.N.
TY
H
QUY
CÔNG
P HỒ C

6.3 Các khoản phạt hợp đồng và các khoản bồi thường thiệt hại sẽ được bên vi phạm thanh toán cho bên bị vi phạm trong vòng 15 ngày kể từ ngày xác định vi phạm hợp đồng.

ĐIỀU 7: TRỌNG TÀI VÀ LUẬT ÁP DỤNG

7.1 Trường hợp phát sinh tranh chấp hợp đồng, hai Bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác và tôn trọng pháp luật để hạn chế tối đa tổn thất cho từng Bên.

7.2 Nếu hai Bên không giải quyết được bằng thương lượng, Tòa Kinh tế – Tòa Án Nhân Dân Tp.HCM sẽ đứng ra phân xử.

7.3 Luật áp dụng: Luật pháp hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

7.4 Phán quyết của Tòa Kinh tế là phán quyết cuối cùng buộc các Bên liên quan phải thi hành. Mọi phí tổn sẽ do Bên thua kiện chịu.

ĐIỀU 8: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

8.1 Định nghĩa về trường hợp bất khả kháng:

- Bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như: sét đánh, động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; dịch bệnh; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh; đứt gãy chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất hàng hóa mà có thông báo của hãng sản xuất... và các thảm họa khác chưa lường hết trước được, sự thay đổi chính sách hoặc sự ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

8.2 Thông báo tình trạng bất khả kháng:

- Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, một trong Hai Bên có thư thông báo cho bên còn lại trong vòng 10 (mười) ngày về sự kiện và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, bên thông báo chuyển cho bên còn lại giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng được cấp bởi tổ chức có thẩm quyền tại địa phương của bên thông báo.

8.3 Trách nhiệm của các Bên trong trường hợp bất khả kháng:

- Việc một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt Hợp đồng hoặc yêu cầu thanh toán phạt vi phạm Hợp đồng.
- Trừ khi có ý kiến của bên nhận thông báo bằng văn bản, bên thông báo vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ Hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng của sự kiện.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

9.1 Mọi chỉnh sửa hoặc bổ sung Hợp đồng chỉ có giá trị sau khi được người có thẩm quyền của cả hai Bên ký kết trên những tài liệu bằng văn bản tạo thành các bộ phận hợp nhất của Hợp đồng.

9.2 Hai bên cam kết và bảo đảm rằng các bên đã thực hiện đầy đủ tất cả thủ tục pháp lý và các thủ tục nội bộ để đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ký kết và thực hiện hợp đồng này.

9.3 Hai bên cam kết có đầy đủ giấy phép kinh doanh sản phẩm dịch vụ mặt mã dân sự cho các thiết bị liên quan trong hợp đồng này.

9.4 Hai Bên cam kết thi hành đúng và đầy đủ các điều khoản đã ký trong Hợp đồng.

9.5 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi trách nhiệm của hai bên chấm dứt, hợp đồng này sẽ tự động thanh lý sau 02 ngày kể từ ngày hai bên thực hiện xong quyền, nghĩa vụ của mình.

Hợp đồng này được làm thành hai (02) bản, mỗi Bên giữ một (01) bản có giá trị pháp lý như nhau.


ĐẠI DIỆN BÊN A

VÕ TRUNG CƯỜNG


ĐẠI DIỆN BÊN B

GD. Nguyễn Thanh Hải